

Nr. 115 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Innenminister Frick. 2. Juli 1936

R 43 II/572, Bl. 183–184 Schnellbrief, Durchschlag

Beginn:

Beginn:

[Wahrnehmung des Amtes des Oberbürgermeisters von Berlin]

Persönlich!

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Der Staatskommissar der Hauptstadt Berlin¹ hat mir mit Schreiben vom 27. Juni d. Js. – St.K. I 1a 550/36 – Abschrift seines Erlasses an die Beigeordneten und Bezirksbürgermeister der Hauptstadt Berlin vom 27. Juni d. Js. – StK I 1a 550/36 – übersandt². Ich habe diesen Erlaß, in dem der Staatskommissar ausführt, der Führer und Reichskanzler habe ihn am 26. Juni d. Js. beauftragt,

„mit sofortiger Wirkung bis zum Erlaß des neuen Verfassungsgesetzes für die Hauptstadt Berlin³ auch das Amt des Oberbürgermeisters der Hauptstadt Berlin wahrzunehmen“,

heute dem Führer und Reichskanzler vorgetragen.

Der Führer und Reichskanzler hat mir erklärt, daß er einen dahingehenden Auftrag dem Staatskommissar *nicht* erteilt habe⁴ und daß deshalb alle Folgerungen, die der Staatskommissar in den Ziffern 1–7 seines genannten Erlasses aus dem von ihm behaupteten Auftrage des Führers herleite⁵, irrig seien. Der Führer hat, wie er mir erklärte, sich lediglich – offenbar Herrn Reichsminister Goebbels gegenüber – dahin ausgesprochen, daß der Staatskommissar bis zur Beendigung der Olympiade die repräsentative Vertretung der Reichshauptstadt übernehme und daß der Stellvertretende Oberbürgermeister ihm für diese Zwecke einen Fonds zur freien Verfügung stellen solle.

Der Auftrag, wie ihn der Führer dem Staatskommissar – offenbar durch Reichsminister Dr. Goebbels – in Wirklichkeit hat übermitteln lassen, gibt dem Staatskommissar keine Grundlage für die

¹ Julius Lippert; s. Dok. Nrr. 3 Anm. 7, 25 Anm. 10. Zur Person s. F. MENGES in: NDB XIV, S. 659 f.

² R 43 II/572, Bl. 180–182.

³ KabVorl. eines „Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Berlin“ (sog. Groß-Berlin-Gesetz) vom 19. 5. 1936; ebd. Bl. 173–179. Näheres s. Dok. Nrr. 3 und 25, zur bisherigen Verzögerung hier Anm. 17.

⁴ Der Auftrag an Lippert war über Goebbels ergangen, der als Ergebnis einer Unterredung mit Hitler am 26. 6. 1936 festhielt: „Mit Führer Frage Berlin [besprochen]. Er ist sehr unzufrieden mit Lippert. Mit Recht! Der ist zu tranig. Berliner Gesetz deshalb noch nicht angenommen. Aber Maretsky [richtig: Bürgermeister Maretzky] muß sich ihm doch unterordnen. Für Olympia Repräsentationsgeld. Und Lippert unterordnen, als [sei] unser Gesetz schon in Geltung. Ich sage ihnen beiden das. Maretsky verspricht Besserung. Wenn Lippert sich jetzt nicht durchsetzt, muß er verschwinden. Da hilft nun nichts.“ GOEBBELS, Tagebücher II, S. 634. Goebbels gab sich wiederholt unwillig über Lippert, der vor 1933 Chefredakteur des „Angriff“ gewesen und als sein Protegé ins Amt gekommen war („so langweilig“, „Er setzt sich nicht durch, weil er keine Persönlichkeit ist“), gedachte ihn nur „vorläufig“ noch zu halten, ihm aber sogleich „eine repräsentative Figur“ an die Seite zu stellen, und erklärte auch das mehrmonatige Zuwarten Hitlers beim Groß-Berlin-Gesetz mit der Offenheit der Personalienfrage; ebd. S. 628 f., 631. Der Unwille Hitlers rührte wesentlich auch von Lipperts hartnäckiger Weigerung her, auf seine megalomanen Pläne zum Ausbau Berlins einzugehen; s. SPEER, Erinnerungen, S. 87; FEST, Speer, S. 90 f.

⁵ Lippert übernahm mit dem Erlaß die Geschäfte des OB von Berlin und firmierte als „Staatskommissar der Hauptstadt Berlin, mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Oberbürgermeisters beauftragt“. Er behielt sich vor, die Arbeitsgebiete der Beigeordneten neu zu verteilen und seine Entscheidungsbefugnis in best. Angelegenheiten an sie bzw. die Bezirksbürgermeister zu delegieren. Als seinen allgem. Vertreter bestätigte er Bürgermeister Maretzky, schränkte aber ein: „Die politische Vertretung der Stadt nach außen nehme ich persönlich wahr.“ Ziff. 6 bestimmte: „Die Behörde des Staatskommissars der Hauptstadt Berlin wirkt in Geschäften des Oberbürgermeisters künftig nicht mehr mit.“

Ziffern 1–7 seines genannten Erlasses. Der Auftrag, den der Führer ihm erteilt hat, läßt sich sehr wohl durchführen, ohne daß an den bisherigen staats- und verwaltungsrechtlichen Einrichtungen des Staatskommissars und des Stellvertretenden Oberbürgermeisters irgend etwas geändert wird⁶. Denn die repräsentative Vertretung der Reichshauptstadt bis zur Beendigung der Olympiade kann auch von dem Staatskommissar der Reichshauptstadt als solchem wahrgenommen werden, ganz besonders, wenn ihm hierfür die nötigen Mittel zur freien Verfügung gestellt werden.

Von vorstehender Auffassung des Führers gebe ich hiermit Kenntnis mit dem Bemerken, daß der Führer die weiteren Maßnahmen Ihnen, Herr Reichsminister, überläßt, mit der Maßgabe des erforderlichen Einvernehmens mit dem Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda⁷. Abschrift dieses Schreibens hat der Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda erhalten.

Heil Hitler
Ihr sehr ergebener

Dr. Lammers

⁶ Entsprechend hatte Maretzky, der seit der Resignation des OB Sahm im Dez. 1935 als Stellv. Oberbürgermeister amtierte, Lippert gegenüber am 26. 6. 1936 nur versichert, „Sie persönlich in tatsächlicher Beziehung ohne Rücksicht auf die Rechtslage als Leiter der Hauptstadt Berlin in allen kommunalen Angelegenheiten betrachten zu wollen“. Diese Stellung komme aber „nur Ihnen persönlich zu, nicht den übrigen Beamten ihrer Behörde, die sich vielmehr nur auf die normalen gesetzlichen Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde zu beschränken haben“. Lippert hingegen faßte die Mitteilung Goebbels' dahin auf, als sei er „gewissermaßen durch einen revolutionären Akt des Führers“ förmlich zum OB bestellt worden. Näheres s. Schreiben Maretzkys an Goebbels, 29. 6., und an Lippert, 7. 7. 1936; R 43 II/572, Bl. 190 f., 201 f. Goebbels notierte am 2. 7. ins Tagebuch: „Dr. Lippert hat meine Unterredung zu einem alles auf den Kopf stellenden Erlaß ausgewertet. Er ist gänzlich unbrauchbar und ich werde ihn nun auch nicht mehr stützen. Er droht mit Demission. Er soll tun, was er nicht lassen kann. Ich halte ihn nicht mehr davon ab. Ich habe genug Ärger mit ihm gehabt.“ GOEBBELS, Tagebücher II, S. 636.

⁷ Der RIM wies Lippert mit Schnellbrief vom 6. 7. 1936 an: „Wenn ich auch Ihr Bestreben, die Einheit der Verwaltung der Hauptstadt Berlin nach Möglichkeit sicherzustellen, grundsätzlich anerkenne, so können derartig wichtige organisatorische Maßnahmen doch nicht durch eine bloße Verwaltungsanordnung getroffen werden, sondern müssen der gesetzlichen Regelung Vorbehalten bleiben. Ich ersuche Sie daher, hinsichtlich Ihres Erlasses das hiernach Erforderliche zu veranlassen und mir über das Veranlaßte unverzüglich zu berichten.“ Lippert hob daraufhin seine „Zwischenregelung vom 27. 6. 1936“ am 8. 7. auf, womit der alte Dualismus zwischen OB und Staatskommissar wieder auflebte; R 43 II/572, Bl. 186, 189, 194. Maretzky beschwerte sich in einem persönl. Schreiben an Lammers vom 21. 9. 1936, das Staatskommissariat handle „in allen wichtigen Fragen so, als wenn es eine städtische Selbstverwaltung in Berlin nicht mehr gäbe“. Mit Erlaß vom 21. 10. 1936 wurde Maretzky, der dieser Entwicklung nach Kräften zu steuern suchte, durch Lippert vom Amt des stellv. OB entbunden; R 43 II/908b, Bl. 78–81. Hatte Hitler Anfang Juli Goebbels noch beieigepflichtet, daß Lippert „weg“ müsse (GOEBBELS, Tagebücher II, S. 637), so stimmte er im November – offenbar angetan von seinem Auftreten während der Olympiade, zum andern jetzt ohnehin entschlossen, die bauliche Neugestaltung Berlins der Stadtverwaltung zu entziehen (s. Dok. Nr. 155) – auf Vortrag Fricks einer Wiederaufnahme des Groß-Berlin-Gesetzes einschließl. der Konsequenz zu, daß die Ämter des Oberbürgermeisters und Stadtpräsidenten in der Person Lipperts vereinigt würden. Das Wohlwollen von Goebbels hatte sich Lippert unmittelbar vorher durch Schenkung eines Blockhauses am Bogensee sowie durch eine 200 000-Mark-Spende an den NS-Gau Berlin, beides aus Mitteln der Stadt, zurück-erworben; s. R 43 II/908b, Bl. 62 f., 67 ff. Maretzky indes wünschte unter diesen Umständen aus dem Amt auszuscheiden. Fortgang s. Dok. Nr. 194 P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 115 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Innenminister Frick. 2. Juli 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d115>